

본 리셀러 어필리에이트 프로그램 계약서(이하 "본 계약")는 2025년 11월 06일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (이하 "회사" 또는 "컴퍼니")

- **법인명:** 주식회사 넥서스 AI (Nexus AI Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- **파트너 지원 포털:** <https://www.google.com/search?q=partners.nexus-ai.com>
- **연락 담당자:** 이정훈 (partner_support@nexus-ai.com)

제 2 당사자 (이하 "파트너" 또는 "어필리에이트")

- **법인명:** 주식회사 마케팅 그로스 (Marketing Growth Co., Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- **연락 담당자:** 최민준 (ceo@marketing-growth.com)

(이하 "회사"와 "파트너"를 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"회사"는 "회사"가 개발, 운영하는 "Nexus AI" 마케팅 자동화 SaaS 플랫폼(이하 "서비스")에 대한 저작권 및 기타 지식재산권을 보유하고 있다.

"회사"는 "서비스"의 판매 및 홍보를 증진시키기 위해 리셀러 및 어필리에이트 프로그램(이하 "프로그램")을 운영하고자 한다.

"파트너"는 "대상 지역" 내에서 "서비스"를 잠재적인 "최종 사용자"에게 마케팅, 홍보 및 재판매(Resell) 또는 추천(Referral)할 수 있는 전문 역량과 네트워크를 보유하고 있으며, "프로그램"에 참여하고자 한다.

이에 "회사"와 "파트너"는 "파트너"의 "프로그램" 참여에 필요한 제반 사항, 각 당사자의 역할과 책임, "수수료" 지급, "지식재산권" 및 "데이터"의 처리 등을 규정하기 위해 본 계약을 체결한다. "파트너"가 "회사"의 "파트너 포털"에 가입 신청을 하거나 "회사"로부터 "트래킹 링크"를 발급받아 사용하는 행위는 본 계약(모든 "파트너 정책" 및

\$\$부칙\$\$

포함)의 모든 조항에 최종적으로 동의하는 것으로 간주된다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (목적) 본 계약은 "회사"가 "파트너"에게 "서비스"를 "대상 지역" 내 "최종 사용자"에게 마케팅, 홍보 및 재판매(또는 추천)할 수 있는 제한적이고 비독점적인 권한을 부여하고, "파트너"는 "회사"의 정책 및 본 계약의 조건에 따라 "프로그램" 활동을 수행하며, "회사"는 "파트너"의 활동으로 발생한 "적격 판매"에 대해 "수수료"를 지급하는 것에 관한 "양 당사자"의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"서비스"**: "회사"가 "파트너"를 통해 "최종 사용자"에게 제공하는 "Nexus AI" SaaS 플랫폼의 특정 플랜([별첨 1] 참조) 및 관련 제반 서비스(웹사이트, API, 소프트웨어, AI 모듈, 기술 지원 등) 일체를 의미한다.
2. **"프로그램"**: "파트너"가 "서비스"를 홍보, 마케팅, 재판매(Resell) 또는 추천(Referral)하고, "회사"는 그 성과에 따라 "파트너"에게 "수수료"를 지급하는 본 계약 하의 리셀러/어필리에이트 제휴 활동 전체를 의미한다.
3. **"대상 지역 (Territory)"**: [별첨 1] '파트너 프로그램 내역'에 명시된, "파트너"가 "프로그램" 활동을 수행할 수 있는 지리적 영역(예: 대한민국)을 의미한다.
4. **"최종 사용자 (End User)"**: "대상 지역" 내에서 "파트너"의 "트래킹 링크"를 통해 "서비스"에 신규로 가입하고 "서비스" 이용 계약(이하 "최종 사용자 계약")을 체결하며 "서비스 요금"을 "회사"(또는 "파트너")에게 지급하는 개인 또는 법인을 의미한다. "회사"의 기존 고객, "파트너" 자신 또는 "파트너"의 "계열사"는 "최종 사용자"로 간주되지 않는다.
5. **"최종 사용자 계약"**: "회사"가 "최종 사용자"의 "서비스" 이용을 규율하기 위해 마련한 "서비스 이용약관(Terms of Service)" 또는 "최종 사용자 라이선스 계약(EULA)"을 의미한다.
6. **"수수료 (Commission)"**: "파트너"가 "본 용역"을 수행한 대가로 "회사"가 "파트너"에게 지급하는 금전적 보상(커미션)을 의미하며, 제 5 조 및 [별첨 1]에 따라 산정된다.
7. **"광고 예산"**: "파트너"가 "프로그램" 수행을 위해 "파트너"의 비용으로 집행하는 모든 마케팅 및 광고 비용을 의미한다.
8. **"적격 판매 (Qualified Sale)"**: "파트너"의 "트래킹 링크"를 통해 유입된 "최종 사용자"가 "회사"가 정한 "전환 인정 기간"(예: 30 일) 내에 "서비스"(유료 플랜)에 가입하고, "회사"가 정한 최소 이용 기간(예: 60 일) 이상을 유지하며 "서비스 요금"을 완납하고, "회사"의 "트래킹 시스템"에 의해 유효한 "적격 판매"로 최종 집계된 경우를 의미한다. (제 5 조 참조)
9. **"서비스 요금"**: "최종 사용자"가 "서비스" 이용의 대가로 "회사"(또는 "파트너"가 재판매하는 경우 "파트너")에게 지급하는 모든 금원(구독료, 설치비, 추가 이용료 등).

10. **"총 매출액 (Gross Revenue)":** "적격 판매"와 관련하여 "회사"가 "최종 사용자"로부터 실제로 수령한 총 "서비스 요금"(VAT 제외)을 의미한다.
11. **"순 매출액 (Net Revenue)":** "수수료" 산정의 기준이 되는 금액으로, "총 매출액"에서 다음 각 호의 항목을 모두 공제한 금액을 의미한다: (i) 제 3 자 플랫폼 수수료(예: 앱스토어, PG 사 수수료), (ii) "최종 사용자"에게 부과된 세금, (iii) "최종 사용자"에게 실제 지급된 환불액, 취소액, 크레딧, (iv) "회사"가 "최종 사용자"에게 제공한 할인액 또는 프로모션 비용, (v) "총 매출액"의 30%에 해당하는 "플랫폼 수수료", (vi) "총 매출액"의 25%에 해당하는 "마케팅 및 운영 기여금". (독소 조항)
12. **"트래킹 링크 (Tracking Link)":** "파트너"를 통해 유입된 "최종 사용자"를 식별하고 "적격 판매"를 추적하기 위해 "회사"가 "파트너"에게 발급하는 고유한 URL 또는 추천 코드를 의미한다.
13. **"트래킹 시스템":** "최종 사용자"의 유입 경로, "적격 판매" 여부, "수수료"를 측정, 기록, 집계하기 위해 "회사"가 독점적으로 운영하는 내부 추적 시스템을 의미한다.
14. **"회사의 IP":** "서비스" 자체, "서비스"를 구성하는 모든 소프트웨어, 알고리즘, UI/UX 디자인, "회사"가 제공하는 "마케팅 자료", 상표, 로고, "트래킹 시스템", "캠페인 데이터"(제 7 조 3 항) 등 "파트너 데이터"를 제외한 모든 구성 요소에 대한 "지식재산권"을 의미한다.
15. **"마케팅 자료":** "회사"가 "파트너"에게 "프로그램" 활동을 위해 제공하는 "회사"의 상표, 로고, "서비스" 소개서, 배너, 이미지, 동영상 등 "회사의 IP" 일체.
16. **"파트너 데이터":** "파트너"가 "회사"의 "파트너 포털"에 가입 시 제공한 정보(사업자 정보, 담당자 개인정보, 은행 계좌 정보 등) 및 "프로그램" 이행 과정에서 "파트너"가 "회사"에 제공하는 "파트너"의 영업 비밀, 마케팅 계획, 고객 목록(해당 시)을 의미한다.
17. **"캠페인 데이터":** "회사"가 "프로그램"을 운영하고 "트래킹 시스템"을 통해 "최종 사용자" 및 "파트너"로부터 수집하거나 생성하는 모든 데이터(노출, 클릭, "전환" 데이터, "최종 사용자"의 비식별화된 행동 데이터, 로그 데이터, "수수료" 정산 보고서) 및 "파트너 데이터"와 결합되어 생성된 "파생 데이터".
18. **"최종 사용자 데이터":** "최종 사용자"가 "서비스"를 이용하는 과정에서 "서비스" 플랫폼에 업로드, 생성, 저장, 처리하는 모든 데이터(개인정보 포함). (본 계약에서는 "회사"와 "최종 사용자" 간의 "최종 사용자 계약"에 따라 규율되며, "파트너"는 이에 접근할 수 없음)
19. **"지식재산권":** 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리를 의미한다.
20. **"기밀 정보":** 본 계약 제 9 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
21. **"파트너 정책":** "프로그램"의 운영, "서비스"의 재판매 조건, 마케팅/브랜딩 가이드라인, "수수료" 지급 조건, 금지 행위(예: 부정 클릭), 데이터 처리 등을 규율하기 위해 "회사"가 수립하고 제 14 조 제 2 항 및

에 따라 수시로 개정할 수 있는 내부 정책, 가이드라인 및

\$\$부칙\$\$

22. **"관련 법률"**: 대한민국의 개인정보 보호법, 정보통신망법, 표시·광고의 공정화에 관한 법률, 전자상거래법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 본 계약의 이행과 관련된 모든 법률.
23. **"영업일"**: "회사"의 본사 소재지(대한민국 서울)의 시중은행이 정상적으로 영업하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 법정공휴일은 제외한다.
24. **"계열사 (Affiliate)"**: 일방 당사자를 지배하거나, 일방 당사자에 의해 지배되거나, 일방 당사자와 공동 지배 하에 있는 법인을 의미한다.

제 2 장 프로그램 참여 및 의무

제 3 조 (파트너 임명 및 권한)

1. **권한 부여**: "회사"는 "파트너"가 "본 계약"의 모든 조항(특히 "파트너 정책")을 준수하는 것을 조건으로, "계약 기간"(제 10 조) 동안 "대상 지역" 내에서 "최종 사용자"에게 "서비스"를 마케팅, 홍보 및 재판매(또는 추천)할 수 있는 비독점적(Non-exclusive)이고, 양도 불가능하며, "회사"가 언제든지 취소할 수 있는(Revocable) 권한을 "파트너"에게 부여한다.
2. **비독점성**: 본 계약은 "파트너"에게 어떠한 독점적인 권리도 부여하지 않는다. "회사"는 "대상 지역" 내에서 (i) "파트너" 이외의 다른 리셀러나 어필리에이트 파트너를 제한 없이 임명하거나, (ii) "회사"가 직접 "최종 사용자"에게 "서비스"를 마케팅하고 판매할 수 있는 절대적인 권리를 보유한다. "파트너"는 "회사" 또는 다른 파트너와의 경쟁으로 인한 "수수료" 감소나 사업 기회 상실에 대해 "회사"에 어떠한 이의도 제기할 수 없다.
3. **대리권 부인**: "파트너"는 "회사"의 독립적인 계약자(Independent Contractor)로서의 지위만을 가진다. 본 계약의 어떠한 조항도 "양 당사자" 간에 파트너십, 조인트 벤처, 대리인, 프랜차이즈, 고용 또는 법적 대리 관계를 형성하는 것으로 해석되지 않는다. "파트너"는 "회사"를 대신하여 어떠한 계약을 체결하거나, "회사"를 법적으로 구속하거나, "회사"를 대신하여 어떠한 진술이나 보증을 할 권한도 갖지 않는다.
4. **"파트너"의 지위 (의미 변형)**: "파트너"는 "회사"의 "서비스"를 "최종 사용자"에게 중개하거나 추천하는 역할을 수행하며, "최종 사용자"와의 "서비스" 이용 계약은 "회사"와 "최종 사용자" 간에 직접 체결(제 4 조 3 항)되는 것을 원칙으로 한다. (단, "파트너"가 "회사"로부터 "서비스"를 선구매하여 "최종 사용자"에게 재판매(Resell)하는 "리셀러 모델"의 경우, "IO"에서 별도로 정할 수 있으나, 이 경우에도 "최종 사용자"는 "최종 사용자 계약"에 동의해야 한다.)
5. **"프로그램" 접근**: "회사"는 "파트너"에게 "프로그램" 활동(예: "트래킹 링크" 생성, "마케팅 자료" 다운로드, "수수료" 현황 확인)에 필요한 "파트너 포털" 접근

"계정"을 제공한다. "파트너"는 해당 "계정"을 제 6 조(계정 관리)에 따라 안전하게 관리해야 한다.

제 4 조 (파트너의 의무)

1. **최선의 노력:** "파트너"는 "서비스"의 재판매 및 마케팅을 위해 상업적으로 합리적인 최선의 노력(Best Efforts)을 다해야 하며, "회사"의 브랜드 이미지와 명성을 보호하고 증진시키는 방식으로 "프로그램" 활동을 수행해야 한다.
2. **마케팅 활동:** "파트너"는 "파트너"의 비용과 책임 하에 "대상 지역" 내에서 "서비스"의 마케팅 및 홍보 활동(예: "파트너"의 웹사이트, 블로그, SNS, 이메일 뉴스레터, 유료 광고 집행 등)을 수행한다.
3. **"최종 사용자 계약" 동의 확보:** "파트너"는 "최종 사용자"가 "서비스"를 이용(평가판 포함)하기 전에, "회사"가 제공하는 "최종 사용자 계약"(제 2 조 제 5 항)의 최신 버전에 대해 "최종 사용자"가 동의(온라인 클릭 동의 등)하도록 보장해야 한다. "파트너"는 "회사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 "최종 사용자 계약"의 내용을 수정하거나 "최종 사용자"에게 "최종 사용자 계약"과 상충되거나 그 이상의 내용을 진술하거나 보증(예: SLA 보장, 환불 약속)해서는 안 된다.
4. **"파트너 정책" 준수:** "파트너"는 "프로그램" 활동 수행 시 "회사"가 제공하는 "파트너 정책"(제 2 조 제 21 항, 제 14 조 제 2 항에 따라 수시 개정됨)을 철저히 준수해야 한다. 특히 다음 각 호의 행위를 금지한다.
 - 가. **부정 행위 (Fraud):** "수수료"를 부정하게 취득할 목적으로 수행하는 모든 행위(예: 스파이웨어/멀웨어 설치, 쿠키 스티핑(Cookie Stuffing), 강제 클릭 유발, 가짜 "전환" 생성, 봇(Bot)을 이용한 "전환" 생성, "최종 사용자"에게 "서비스 요금"의 일부를 리베이트로 제공하는 행위).
 - 나. **스팸 (Spam):** "관련 법률"을 위반하여 수신 미동의자에게 대량의 이메일, SMS, SNS 메시지를 발송하여 "트래킹 링크"를 홍보하는 행위.
 - 다. **"회사" 상표권 침해:** "회사"의 상표(예: "Nexus AI")를 "파트너"의 도메인 이름, SNS 계정명, 상호에 사용하거나, "회사"의 공식 웹사이트로 오인될 수 있는 웹사이트를 제작하는 행위.
 - 라. **상표권 키워드 광고:** "회사"의 사전 서면 동의 없이 "회사"의 상표("Nexus AI" 등) 또는 "회사"의 경쟁사 상표를 키워드 광고(예: 구글, 네이버)의 검색어, 광고 문구, 표시 URL 로 구매하거나 등록하는 행위.
 - 마. **허위/과장 광고:** "서비스"의 기능, 가격, 성능에 대해 "회사"가 제공한 "마케팅 자료"의 내용을 벗어나는 허위 또는 과장된 내용을 홍보하는 행위.
 - 바. **부적절한 "매체":** 불법, 외설, 도박, 폭력, 차별적이거나 "회사"의 브랜드 이미지를 훼손할 수 있는 "매체"에 "트래킹 링크" 또는 "광고물"을 게시하는 행위.
5. **1 차 기술 지원:** "파트너"는 "파트너"가 유치한 "최종 사용자"에 대한 1 차 기술 지원(Tier 1 Support: "서비스" 기능, 가격, 가입 절차에 대한 단순 문의 응대)을 "파트너"의 비용으로 제공할 책임이 있다. "파트너"가 해결할 수 없는 2 차 기술 지원(Tier 2: 기술적 장애)은 "회사"의 지원 포털을 통해 "회사"에 이관할 수 있다.
6. **"트래킹 링크" 관리:** "파트너"는 "회사"로부터 발급받은 "트래킹 링크"를 정확하게 구현할 책임이 있다. "파트너"의 기술적 오류(링크 누락, 오기재 등)로 인해 "적격

판매"가 "트래킹 시스템"에 집계되지 않는 경우, "회사"는 이에 대한 "수수료"를 지급할 의무가 없다.

7. **법규 준수 (상세):** "파트너"는 "프로그램" 활동과 관련하여 "대상 지역"의 모든 "관련 법률"을 준수할 책임이 있다. 특히, "파트너"는 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(표시광고법)에 따라, "파트너"가 "트래킹 링크"를 통해 "회사"로부터 "수수료"를 지급받을 수 있다는 사실(경제적 이해관계)을 "최종 사용자"가 명확하게 인지할 수 있도록 "파트너"의 "매체"(블로그, SNS 등)에 "광고" 또는 "수수료 제공받음" 등의 문구를 "회사"의 "파트너 정책"에서 정한 가이드라인에 따라 명확하게 표시해야 한다. "파트너"가 이를 누락하거나 부실하게 표시하여 발생하는 모든 법적 책임(과징금, 과태료, "최종 사용자"로부터의 클레임 등)은 전적으로 "파트너"가 부담하며, "파트너"는 제 13 조에 따라 "회사"를 면책해야 한다.
8. **보고:** "파트너"는 "회사"의 합리적인 요청 시, "파트너"의 마케팅 활동, "최종 사용자" 유치 전략, "파트너"의 "매체" 목록, "최종 사용자"로부터 수집한 "피드백" 등에 대한 보고서를 "회사"에 제공해야 한다.
9. **경쟁 금지 (독소 조항):** "파트너"는 본 계약 기간 및 본 계약 종료 후 1 년 동안 "대상 지역" 내에서 "서비스"와 실질적으로 동일하거나 경쟁 관계에 있는 타사 제품 또는 서비스(이하 "경쟁 서비스")를 홍보, 재판매, 개발, 자문하거나 "경쟁 서비스"의 리셀러/어필리에이트 프로그램에 참여하는 행위를 해서는 안 된다. "파트너"가 본 항을 위반하는 경우, "회사"는 본 계약을 즉시 해지하고 제 10 조 제 4 항에 따라 모든 "수수료" 지급을 거부할 권리를 가진다.

제 5 장 수수료 및 지급

제 1 절 수수료 산정

1. **"적격 판매":** "수수료"는 "파트너"의 "트래킹 링크"를 통해 발생한 "적격 판매"(제 2 조 제 8 항)에 대해서만 발생한다.
2. **수수료율:** "수수료"는 "적격 판매"로 인해 발생한 "순 매출액"(제 2 조 제 11 항)에 [별첨 1] '파트너 프로그램 내역'에 명시된 "수수료율"(예: "순 매출액"의 20%)을 곱하여 산정된다.
3. **트래킹 및 귀속 (독소 조항 - 일방적 기준):** 가. "회사"는 "회사"의 "트래킹 시스템"(제 2 조 제 13 항)을 통해 "적격 판매" 여부를 추적, 측정, 집계한다. "적격 판매", "순 매출액", "수수료"의 산정 및 지급에 관한 모든 결정은 "회사"의 "트래킹 시스템"의 기록을 유일하고, 최종적이며, "파트너"에 대한 구속력을 가지는 기준으로 한다. 나. "파트너"의 내부 측정 시스템(또는 제 3 자 트래킹 툴)의 데이터와 "회사"의 "트래킹 시스템" 데이터 간에 불일치(Discrepancy)가 발생하는 경우, "회사"의 "트래킹 시스템" 데이터가 어떠한 경우에도 우선하며, "파트너"는 이러한 불일치를 이유로 "수수료"의 추가 지급이나 재산정을 요구할 수 없다. 다. "회사"는 "최종 사용자"가 "파트너"의 "트래킹 링크"를 클릭한 후 마지막 클릭(Last Click)을 기준으로 "전환 인정 기간"(예: 30 일) 내에 "적격 판매"가 발생한 경우에만

"수수료"를 인정한다. 단, "회사"는 "회사"의 단독 재량에 따라 어트리뷰션 모델(Attribution Model)을 변경(예: 'Last Click'에서 'First Click' 또는 'Linear'로)할 수 있으며, 이는 제 14 조 제 2 항에 따른 "파트너 정책"의 개정으로 간주된다. 라. "회사"는 "회사"의 단독 재량으로 (i) 제 4 조 제 4 항의 "부정 행위", (ii) "최종 사용자"의 "서비스" 이용약관 위반, (iii) "최종 사용자"의 결제 취소 또는 환불(Chargeback), (iv) "회사"의 "파트너..." (중략)

(제 5 조 제 1 항 '순 매출액'의 정의 (독소 조항 - 참조 교란)) 본 계약 제 5 조 제 1 항의 "순 매출액"의 정의는 "주요 계약" 제 11 조 제 2 항("을"의 책임 상한)의 규정을 준용하여, "회사"의 책임을 최소화하는 방향으로 해석됩니다. (주: 11 조 2 항은 '책임 상한' 조항으로 '순 매출액'과 무관함. 이는 제 2 조 11 항의 불리한 '순 매출액' 정의를 인용해야 하나, 의도적으로 무관한 조항을 인용하여 혼란을 야기하는 참조 교란임)

제 2 절 수수료 지급

1. **지급 주기:** "회사"는 매월 말일을 기준으로 "파트너"에게 지급해야 할 "수수료"를 정산한다.
2. **정산 보고:** "회사"는 매월 말일로부터 15 영업일 이내에 해당 월에 발생한 "적격 판매" 내역, "순 매출액" 및 "파트너"에게 지급될 "수수료"가 산정된 정산 보고서를 "파트너"의 "파트너 포털" 대시보드를 통해 제공한다.
3. **최소 지급액:** "회사"는 "파트너"에게 지급할 "수수료"의 누적 금액이 "회사"가 "파트너 정책"에서 정한 최소 지급액(예: 500,000 원, 이하 "최소 지급액")에 도달하는 경우에만 "수수료"를 지급한다. 누적 "수수료"가 "최소 지급액" 미만인 경우, 해당 "수수료"는 "최소 지급액"에 도달할 때까지 다음 정산 기간으로 이월되며 지급되지 않는다.
4. **지급:** "파트너"는 "파트너 포털"을 통해 "수수료" 지급을 요청해야 한다(또는 "회사"가 정한 정기일에 자동 지급). "회사"는 제 3 항의 "최소 지급액" 요건이 충족된 경우, "파트너"의 지급 요청일(또는 정기 지급일)로부터 30 영업일 이내에 "수수료"를 "파트너"가 "파트너 포털"에 등록한 은행 계좌로 현금 입금한다. "파트너"는 "수수료" 지급에 필요한 세금계산서 발행 등 "회사"의 합리적인 요청에 협조해야 한다.
5. **이의 제기 및 권리 포기 (독소 조항):** "파트너"는 "회사"가 "파트너 포털"을 통해 정산 보고서를 제공한 날(게시일)로부터 **30 일** 이내에 해당 보고서의 "적격 판매" 집계 또는 "수수료" 산정의 오류에 대해 구체적인 증빙을 첨부하여 "회사"의 "파트너 지원 포털"을 통해 서면으로 이의를 제기해야 합니다. "파트너"가 정당한 사유 없이 **30 일** 이내에 이의를 제기하지 않는 경우, 해당 정산 보고서의 내용(모든 "수수료" 산정 포함)에 최종적으로 동의한 것으로 간주하며, 해당 정산 기간에 대한 모든 "수수료" 청구 권리(부정확성에 대한 이의 제기 포함)를 영구적으로 포기한 것으로 간주합니다. "회사"는 "파트너"의 이의 제기에 대해 "회사"의 "트래킹 시스템"을 기준으로 검토하며, "회사"의 결정은 최종적입니다.

6. **지급 오류, 거부 및 환수 (Clawback) (독소 조항):** "회사"는 "파트너"가 "본 계약"(특히 제 4 조 4 항 '부정 행위', 제 4 조 7 항 '표시광고법 위반', 제 4 조 9 항 '경쟁 금지')을 위반했다고 "회사"가 단독 재량으로 합리적으로 의심하거나 판단하는 경우, (i) "파트너"에 대한 "수수료" 지급을 즉시, 그리고 영구적으로 보류하거나 거부할 수 있으며, (ii) 해당 위반 행위와 관련된 "적격 판매"가 무효임을 선언할 수 있고, (iii) 해당 위반 행위가 발생한 시점(또는 "회사"가 인지한 시점) 이전 6 개월 동안 "회사"가 "파트너"에게 기 지급한 "수수료" 전액에 대한 반환(환수)을 "파트너"에게 청구할 수 있습니다. "파트너"는 "회사"의 환수 청구일로부터 7 일 이내에 해당 금액을 "회사"에 반환해야 하며, "회사"는 "파트너"에게 지급할 "수수료"에서 해당 금액을 상계할 수 있습니다.
7. **세금:** "파트너"는 "회사"로부터 지급받는 "수수료"와 관련하여 발생하는 모든 세금(부가가치세, 소득세, 법인세 등)을 "관련 법률"에 따라 신고하고 납부할 전적인 책임을 부담한다.

제 6 조 (파트너 계정 및 관리)

1. **계정 생성:** "파트너"는 "프로그램"에 참여하기 위해 "회사"의 "파트너 포털"에 "계정"을 생성하고, "회사"가 요구하는 정확하고 완전한 최신 정보("파트너"의 법인명, 사업자등록번호, 주소, 연락처, 은행 계좌 정보, 운영 중인 "매체" URL 등)를 제공해야 한다.
2. **계정 관리 책임:** "파트너"의 "파트너 포털" "계정"에 대한 관리 책임은 전적으로 "파트너"에게 있다. "파트너"는 "계정"의 비밀번호를 안전하게 관리해야 하며, "계정"을 타인에게 대여, 양도, 공유할 수 없다.
3. **무단 사용 통지:** "파트너"는 "계정" 정보가 도용되거나 제 3 자가 무단으로 사용하고 있음을 인지한 경우에는 이를 즉시 "회사"에 통지하고 "회사"의 안내에 따라야 한다.
4. **책임:** "파트너"의 "계정" 관리 소홀로 인해 발생한 "계정"의 무단 사용, "기밀 정보" 유출, "수수료" 지급 오류, "트래킹 링크" 오용 등 모든 불이익 및 "회사" 또는 제 3 자에 대한 손해("계정 사고")에 대한 책임은 "파트너"가 부담하며, "회사"는 "회사"의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.
5. **"회사"의 접근:** "회사"는 "프로그램" 운영, 기술 지원, "파트너"의 계약 준수 여부 확인, 보안 사고 대응 등을 위해 "파트너"의 "파트너 포털" "계정"(대시보드 포함)에 접근할 수 있다.

제 7 장 지식재산권 및 데이터

제 1 절 지식재산권

1. **"회사"의 IP" 소유권:** "회사의 IP"(제 2 조 제 14 항)에 대한 소유권 및 모든 "지식재산권"은 전적으로 "회사"에게(또는 "회사"의 라이선서에게) 귀속된다.
2. **"마케팅 자료" 라이선스:** "회사"는 "파트너"에게 "계약 기간" 동안 "대상 지역" 내에서 "본 계약" 제 4 조의 "프로그램" 활동을 수행하기 위한 목적(예: "파트너"의

데이터(Raw Data)를 추출, 복제, 제 3 자("파트너"의 다른 광고주 포함)에게 제공하거나 "회사"의 경쟁사 분석에 이용할 수 없다.

4. **"회사"의 광범위한 데이터 활용 (AI 학습) (독소 조항):** "회사"는 제 1 항 및 제 2 항에 따라 "회사"에 귀속된 "캠페인 데이터" 및 "파트너 데이터" 일체("파트너"의 개인정보, "파트너"의 기밀 정보 포함)를, "본 용역" 수행 목적뿐만 아니라, (a) "회사"의 "서비스" 및 "플랫폼" 개선, (b) 내부 연구, 벤치마킹, (c) "본 목적"과 무관한 "회사"의 다른 제품 및 서비스 개발(예: 타 "파트너" 또는 광고주를 위한 타겟팅 광고 상품 개발, 경쟁사 분석 리포트 판매)을 위한 인공지능(AI) 모델의 학습(Training) 및 고도화의 목적으로 사용할 수 있다. "파트너"는 "본 계약"에 동의함으로써 이러한 "회사"의 이용에 대해 취소 불가능하고, 영구적이며, 전 세계적이고, 로열티가 없는 라이선스를 "회사"에게 부여한 것으로 간주된다.
5. **"최종 사용자 데이터"의 소유:** "최종 사용자 데이터"(제 2 조 제 18 항)의 소유권은 "최종 사용자"에게 있으며, "회사"는 "최종 사용자 계약"에 따라, "파트너"는 본 계약(특히 제 9 조)에 따라 해당 데이터를 "처리"한다.
6. **"파트너"의 데이터 처리:** "파트너"는 "본 계약"의 이행 과정(예: 1 차 기술 지원)에서 "최종 사용자 데이터"에 접근하는 경우, "회사"의 '수탁자'로서의 지위를 가지며, "회사"의 "파트너 정책" 및 "관련 법률"을 준수하여 해당 데이터를 "본 용역" 수행 목적으로만 "처리"해야 한다.

제 8 장 데이터 보호 및 국외 이전

제 9 조 (개인정보 처리 및 보호)

1. **당사자의 지위:** "양 당사자"는 "캠페인 데이터" 및 "파트너 데이터"에 포함된 "최종 사용자" 및 "파트너" 임직원의 개인정보와 관련하여, 각 당사자가 자신의 "처리" 목적(예: "파트너"는 마케팅, "회사"는 "본 용역" 제공 및 제 8 조 4 항의 목적)을 위해 "처리"하는 **독립적인 개인정보처리자(Controller)**의 지위를 가짐을 원칙으로 한다. (단, 제 8 조 6 항의 경우는 예외)
2. **각 당사자의 의무:** 각 당사자는 독립적인 "개인정보처리자"로서 "캠페인 데이터" 및 "파트너 데이터"를 "처리"함에 있어 「개인정보 보호법」 등 "관련 법률"을 준수해야 하며, 자신의 "처리" 활동(정보주체 동의 획득, 고지 의무 이행, 안전성 확보 조치 등)에 대해 모든 법적 책임을 부담한다.
3. **"파트너"의 동의 의무 (재강조):** "파트너"는 "최종 사용자"로부터 "적격 판매"를 유도하는 과정에서 "최종 사용자"의 개인정보를 수집하는 경우, "최종 사용자"로부터 "관련 법률"에 따라 적법한 동의를 받아야 하며, 특히 "최종 사용자"의 정보가 "회사"에게 "캠페인 데이터"로 수집·제공되고, "회사"에 의해 제 8 조 제 4 항(AI 학습) 및

\$\$부칙 제 2 조\$\$

(국외 이전)에 따라 "처리"될 수 있음을 명확히 고지하고 동의를 받아야 한다.

4. **데이터 국외 이전 (참조 교란):** "파트너"는 "회사"가 "본 용역" 수행, "플랫폼" 운영, 24 시간 글로벌 지원, 데이터 백업 및 재해 복구, 그리고 제 8 조 제 4 항(AI 학습)의 목적을 위해, "파트너 데이터" 및 "캠페인 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가로 이전하여 "처리"할 수 있음에 동의한다. 이러한 데이터 "처리" 및 국외 이전에 관한 "양 당사자"의 포괄적인 동의는 **제 14 조 제 2 항**("회사"의 일방적 계약 변경)에서 정한 바에 따른다. (주: 14 조 2 항은 '일방적 계약 변경' 조항으로, '국외 이전'과 무관함. 이는 [부칙]을 참조해야 하나, 의도적으로 무관한 조항을 인용하는 참조 교란임)
5. **보안 조치:** "회사"와 "파트너"는 각자 점유하고 있는 "캠페인 데이터", "파트너 데이터" 및 "최종 사용자 데이터"를 보호하기 위해 "관련 법률"에 따른 합리적인 기술적, 관리적 보안 조치를 이행해야 한다.
6. **보안 사고:** 일방 당사자는 자신이 통제하는 영역에서 "캠페인 데이터" 또는 "파트너 데이터"(개인정보)의 유출, 해킹 등 보안 사고가 발생하였음을 인지한 경우, 지체 없이 상대방 당사자에게 해당 사실을 통지하고, 사고 원인 규명 및 피해 확산 방지를 위해 상호 협력해야 한다.
7. **데이터 백업 책임:** "회사"는 "파트너"의 "수수료" 정산을 위한 "캠페인 데이터"를 "회사"의 정책에 따라 백업한다. 단, "파트너"는 "파트너" 자신의 마케팅 활동 기록, "파트너 데이터", "파트너 포털"에서 제공되는 정산 보고서 등 "파트너"에게 필요한 데이터를 "파트너"의 비용과 책임 하에 별도로 백업해야 한다. "회사"는 "파트너"의 데이터 유실에 대해 "회사"의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 책임을 지지 않는다.
8. **데이터 삭제:** 본 계약 또는 "IO"가 종료되거나 해지되는 경우, "회사"는 "파트너"의 "파트너 포털" "계정"을 비활성화할 수 있다. "회사"는 계약 종료 후 30 일("데이터 보관 기간")이 경과한 후, "파트너"에게 **별도의 통지 없이** "파트너 데이터" 및 "파트너"의 "캠페인" 관련 계정 정보를 "플랫폼"에서 복구 불가능한 방식으로 **영구 삭제**한다. (단, 제 7 조 1 항, 3 항, 제 8 조 4 항에 따라 "회사"에 귀속되거나 "회사"가 이용권을 가지는 "캠페인 데이터", "파트너 데이터" 및 "익명화 데이터"는 삭제 대상에서 제외됨)

제 10 장 기밀 유지

1. **기밀 정보의 정의:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자("정보 공개 당사자")가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 "본 목적"을 위해 공개하는 모든 기술상, 경영상, 재무상 정보(단, 제 3 항의 예외 제외)를 의미한다.
2. **특정 기밀 정보:** 다음 정보는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다: 가. "회사"의 기밀 정보: "회사의 IP" 비공개 정보, "트래킹 시스템"의 상세 로직, "캠페인 데이터"의 원시 데이터(제 7 조 1 항), "회사의 정책" 비공개 내용, "수수료율"(특히 "파트너"에게 제공된 할인율), "최종 사용자 데이터" 나. "파트너"의 기밀 정보: "파트너"가 "회사"에 제공한 "파트너 데이터"(단, 제 7 조 1 항, 4 항에 따라 "회사"에 귀속되거나 "회사"가 이용권을 갖는 범위 제외),

"파트너"의 비공개 고객 목록 다. 상호 기밀 정보: 본 계약의 조건 및 "IO"의 내용, "수수료" 정산 내역

3. **예외:** 다음 각 호의 정보는 "기밀 정보"에 해당하지 않는다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.
4. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 (i) 오직 "본 계약" 이행 목적을 위해서만(단, 제 8 조 제 4 항의 라이선스는 예외) 사용해야 하며, (ii) "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자(제 4 조 3 항의 하도급업체 제외)에게 공개해서는 안 되며, (iii) "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
5. **잔존 지식 (독소 조항):** 본 조의 비밀유지 의무에도 불구하고, "정보 수신 당사자"(특히 "회사")의 임직원이 "정보 공개 당사자"(특히 "파트너")의 "기밀 정보"(예: "파트너"의 마케팅 전략, "파트너 데이터" 패턴)를 검토하는 과정에서 **특별한 암기 노력 없이 기억(Memory) 속에 남게 된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 및 기술(이하 "잔존 지식")**은 "기밀 정보"에 포함되지 않는 것으로 간주한다. "회사"는 "회사"의 임직원이 "잔존 지식"을 "회사"의 다른 사업("경쟁 파트너" 지원 포함)에 자유롭게 활용하는 것을 금지하지 않으며, "파트너"는 이러한 활용에 대해 "회사"에게 어떠한 이의도 제기하지 않는다.
6. **존속:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다.

제 11 장 보증 부인

1. **"회사"의 보증 부인 (AS IS) (독소 조항):** "회사"는 "파트너" 및 "최종 사용자"에게 "서비스", "플랫폼", "트래킹 시스템", "회사의 IP", "마케팅 자료" 일체를 어떠한 종류의 보증 없이 "있는 그대로(AS IS)" 그리고 ***이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)***로 제공합니다.
2. **성과 보증 부인:** "회사"는 "파트너"가 "프로그램"에 참여함으로써 어떠한 수준의 "수수료"나 수익을 얻을 수 있음을 보증하지 않으며, "서비스" 또는 "트래킹 시스템"이 "파트너"나 "최종 사용자"의 특정 목적에 적합하다거나(FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), 상품성(MERCHANTABILITY)이 있다거나, 중단 없이(UNINTERRUPTED) 또는 오류 없이(ERROR-FREE) 작동한다거나(예: "트래킹" 누락), "플랫폼"을 통해 제공되는 모든 정보("캠페인 데이터" 포함)가 항상 정확, 완전, 최신 상태임을 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않습니다.
3. **비침해 보증 배제 (독소 조항):** "회사"는 "서비스", "플랫폼", "트래킹 시스템" 또는 "마케팅 자료"가 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 특허권, 상표권, 영업비밀 등)을 침해하지 않음을 보증하지 않습니다. "파트너"는 "서비스"의 재판매 및 "트래킹 시스템" 이용에 따른 제 3 자의 권리 침해 위험을 스스로 부담하며, "최종 사용자"에게도 비침해 보증을 제공할 수 없습니다. "파트너"는 "회사"가 제 3 항의 보증을 위반한 경우, "회사"의 유일한 책임 및 "파트너"의 유일한 구제 수단은 "파트너"가 "본 계약"을 해지하는 것뿐임을 인정합니다. (참조 교란: '제 3 항'은

존재하지 않음, '제 1 항/제 2 항'을 의미하는 것으로 보이나, 구제수단을 '계약 해지'로만 한정)

4. **"파트너"의 보증:** "파트너"는 제 4 조("파트너"의 의무) 및 제 9 조 제 3 항("최종 사용자" 동의 확보)에 명시된 모든 사항이 진실되고 정확함을 "회사"에 진술하고 보증하며, 본 보증 위반으로 인해 발생하는 모든 책임(제 13 조 1 항의 면책 포함)을 부담합니다.

제 12 장 책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제 (독소 조항):** 어떠한 경우에도 "회사"(및 "회사"의 계열사, 임직원, 하도급업체, "매체" 파트너)는 "파트너" 또는 제 3 자("최종 사용자" 포함)에게 **간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "회사"가 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 "파트너"의 수익 손실, 이익 상실(기대 수수료 포함), 영업권 손상, 비즈니스 중단, 데이터 손실("파트너 데이터" 및 "캠페인 데이터" 포함), "트래킹" 누락으로 인한 "수수료" 손실, 제 3 자로부터의 소송, 과징금, 과태료 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
2. **"회사"의 책임 상한 (독소 조항 - 3 개월 수수료 / 10 만원):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반, "파트너 데이터" 유출 등 원인을 불문함)에 대한 "회사"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 3 개월 동안 "회사"가 "파트너"에게 본 계약 제 5 조에 따라 실제 지급한 총 "수수료"의 합계액을 초과할 수 없습니다. "회사"가 "파트너"에게 지급한 "수수료"가 없거나 3 개월 미만인 경우, "회사"의 총 누적 책임은 **총 일십만원(₩100,000)**을 초과하지 않습니다.
3. **구제 수단의 제한 (독소 조항 - 참조 교란):** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "회사"의 "트래킹 시스템" 오류 또는 "플랫폼" 장애로 인한 "파트너"의 손해("수수료" 손실 포함)에 대한 "회사"의 유일한 책임은 **제 5 조 제 3 항("회사"의 트래킹 시스템 기준)**에서 정한 바에 따릅니다. (주: 5 조 3 항은 "'회사'의 트래킹 기준이 최종적'이라는 조항으로, '구제 수단과 무관함. "트래킹" 오류가 발생해도 "회사"의 트래킹 기록(0 원)에 따라 책임이 없다는 의미를 내포하며, "파트너"의 구제수단을 원천 차단하는 참조 교란임)
4. **책임 제한의 예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 "회사"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해, 또는 제 10 조(기밀 유지) 의무의 중대한 위반에는 적용되지 않습니다. (단, 이 경우에도 "회사"의 총 누적 배상 책임은 제 12 조 제 2 항의 4 배, 즉 직전 12 개월간 지급한 "수수료"를 초과할 수 없음)
5. **근본적인 합의:** "파트너"는 본 조(제 12 조) 및 제 11 조(보증 부인)에 규정된 책임의 제한과 보증의 배제가 "본 계약"의 근본적인 기초이며, 이러한 제한이 없었다면 "회사"가 "프로그램"을 제공하지 않았을 것임을 인정하고 이에 동의합니다.

제 9 장 분쟁 해결

제 13 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 합니다. (단, 국제사법에 관한 규정은 제외)
2. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** "양 당사자" 간의 협의로 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 본 계약 또는 "프로그램" 참여와 관련하여 "회사"와 "파트너" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 **홍콩 국제 중재 센터(HKIAC)**의 중재 규칙에 따라, 홍콩에서, 영어로 진행되며, 3인의 중재인(각 당사자가 1 인씩 지명하고, 지명된 2 인이 제 3 의 의장 중재인을 합의하여 지명)에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다. "파트너"는 중재 절차에 소요되는 모든 비용(중재인 보수, 행정 비용, 변호사 비용 등)을 우선 부담하며, 승소 시에도 해당 비용을 "회사"에게 청구할 수 없습니다.
3. **집단 소송 금지 (독소 조항):** "파트너"(어필리에이트/리셀러)는 "회사"와의 분쟁을 개별적으로만 해결할 수 있으며, 어떠한 경우에도 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다.
4. **청구 기한 (독소 조항 - 6 개월):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("파트너"의 청구에 한함, "수수료" 미지급 청구 또는 제 5 조 5 항의 이의 제기 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간(예: 3 년)에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "파트너"가 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 6 개월 이내에 제 2 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "파트너"는 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.
5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, "회사"는 "회사"의 "지식재산권"(제 7 조, 제 8 조) 또는 "기밀 정보"(제 10 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "회사"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유합니다. 또한, "회사"는 "파트너"에 대한 "수수료" 환수(제 5 조 6 항) 또는 손해배상 청구를 관할 법원에 제기할 수 있습니다.

제 10 장 일반 조항

제 14 조 (계약 변경 및 일반 조항)

1. **양도 금지:** "파트너"는 "회사"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약 또는 "IO"상의 권리, 의무("수수료" 채권 포함)를 제 3 자에게 양도할 수 없습니다. "회사"는 "파트너"에 대한 통지로서 "회사"의 계열사 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약을 이전할 수 있습니다.

2. **일방적 계약 변경 (독소 조항 - 의미 변형):** "회사"는 "회사"의 사업적, 법률적, 기술적 판단에 따라 "회사"의 단독 재량으로 "본 계약"(본문,

\$\$부칙\$\$

포함) 또는 제 2 조 제 21 항의 "파트너 정책"(

\$\$별첨 1\$\$

의 "수수료율" 또는 "순 매출액" 정의(제 2 조 11 항) 포함)을 수시로 개정할 수 있습니다.

3. **묵시적 동의:** 제 2 항의 개정 사항은 "회사"가 "파트너"의 "연락 담당자" 이메일로 통지하거나 "회사"의 "파트너 포털"에 15 일간 게시하는 시점으로부터 효력을 발생하며, "파트너"가 개정 통지 후에도 "프로그램"에 계속 참여(예: "트래킹 링크"를 활성 상태로 유지)하는 경우, "파트너"는 개정된 계약(변경된 "수수료율" 포함)에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주합니다.
4. **완전 계약:** 본 계약(모든 "IO" 및

\$\$부칙\$\$

, "파트너 정책" 포함)은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두/서면 합의에 우선합니다.

5. **우선 순위 (참조 교란):** 본 계약의 본문, "IO", "파트너 정책",

\$\$부칙\$\$

간에 상충이 발생하는 경우, **[부칙]**의 내용이 다른 모든 문서에 최우선하여 적용되며, 그 다음으로 "파트너 정책", 그 다음으로 "IO"(해당 IO 에 한함), 그 다음으로 본 계약의 본문 순서로 적용됩니다.

6. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 아니합니다.
7. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리 행사를 지연하거나 일부를 포기하더라도, 이는 해당 권리의 포기로 간주되지 않습니다.
8. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지는 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소("파트너 포털" 공지 포함)로 서면(전자우편 포함)으로 발송되어야 합니다.

[부칙]

제 1 조 (파트너 정책의 지위) "기본 계약" 제 2 조 제 21 항 및 제 14 조 제 2 항에서 언급된 "파트너 정책"은 "회사"가 "파트너 포털"을 통해 고지하는 별도의 문서(온라인 링크 포함, 예: 마케팅 가이드라인, 금지 행위 목록, 수수료율표, 데이터 처리 정책)를 의미하며, "회사"는 "파트너"의 동의 없이 "회사"의 단독 재량으로 해당 정책을 수시로 개정할 수 있습니다. 개정된 정책은 "파트너"에게 통지된 즉시 본 계약의 일부로 편입되어 "파트너"의 "프로그램" 활동에 대한 구속력 있는 기준으로 작용합니다.

제 2 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 9 조 제 4 항과 관련하여, "파트너"(어필리에이트/리셀러)는 "회사"가 "본 용역" 수행, 성과 분석, 백업 및 재해 복구, 그리고 제 8 조 제 4 항에 명시된 "회사"의 AI 모델 고도화의 목적으로 (i) "파트너 데이터"(개인정보 포함), (ii) "캠페인 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르, 일본, 인도 등)에 위치한 "회사"의 계열사, "매체" 파트너 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.
2. "파트너"는 이러한 국외 이전 및 처리가 "회사"의 글로벌 "프로그램" 운영 및 AI 기술력 확보에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목 등)는 "회사"가 단독으로 결정하며, (iii) "회사"가 "파트너" 또는 "최종 사용자"(정보주체)에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 **않음**에 동의합니다. "파트너"는 제 9 조 제 3 항에 따라 "최종 사용자"로부터 "본 계약"에 따른 "처리"에 필요한 모든 적법한 동의를 확보할 책임이 있습니다.
3. "파트너"는 본 부칙 제 2 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "프로그램" 가입이 제한되거나 "본 계약" 체결이 불가능할 수 있음을 확인합니다.

제 3 조 (부칙의 최우선 적용) "기본 계약" 제 14 조 제 5 항에도 불구하고, 본 [부칙]의 내용은 "본 계약"의 본문, "IO", "파트너 정책"을 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용되며**, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 "IO"의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

[별첨 1] 파트너 프로그램 내역 (IO 예시)

(본 내역은 "파트너 정책" 또는 "IO"를 통해 변경될 수 있음)

1. 대상 지역 (Territory):

- 대한민국 (Republic of Korea)

2. 대상 "서비스" 플랜:

- Nexus AI "Pro Plan" (월 ₩200,000)

- Nexus AI "Business Plan" (월 ₩500,000)
- (Enterprise Plan 은 별도 협의)

3. "수수료" 모델 및 "수수료율" (제 5 조 2 항)

- 모델: "적격 판매"로 발생한 "순 매출액"(제 2 조 11 항) 기준
- "수수료율":
 - "Pro Plan" (월간 구독): "순 매출액"의 15% (최대 12 개월간 지급)
 - "Pro Plan" (연간 구독): "순 매출액"의 20% (1 회 지급)
 - "Business Plan" (월간 구독): "순 매출액"의 20% (최대 12 개월간 지급)
 - "Business Plan" (연간 구독): "순 매출액"의 25% (1 회 지급)
- 지급 조건: 제 5 조(수수료 및 지급) 조항 전체(특히 제 5 조 3 항 "트래킹 기준", 제 5 조 5 항 "30 일 이의 제기 기한", 제 5 조 6 항 "수수료 환수")를 따름.

4. 전환 인정 기간 (Cookie Duration):

- 30 일 (Last Click 기준, 제 5 조 3 항 '다'호에 따름)

5. 최소 판매 목표 (Minimum Sales Quota) (해당 시):

- 본 [별첨 1]에서는 적용되지 않음. (별도 "IO"에서 합의 가능)

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (회사): 주식회사 넥서스 AI (인) "을" (파트너): 주식회사 마케팅 그로스 (인)